الباب الثاني: الأذان والإقامة، وفيه مسائل:

المسألة الأولى : تعريف الأذان والإقامة ، وحكمهما :

أ-تعريف الأذان والإقامة :

الأذان لغة : الإعلام . قال تعالى : ﴿ وَأَذَانٌ مِّنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦٓ ﴾ [التوبة :٣] . أي إعلام .

وشرعاً : الإعلام بدخول وقت الصلاة بذكر مخصوص .

والإقامة لغة هي : مصدر أقام ، وحقيقته إقامة القاعد .

وشرعاً : الإعلام بالقيام إلى الصلاة بذكر مخصوص ورد به الشارع .

ب- **حكمهما** : ألاذان والإقامة مشروعان في حق الرجال للصلوات الخمس دون غيرها ، وهما من فروض الكفايات إذا قام بهما من يكفي سقط الإثم عن الباقين ؛ لأنهما من شعائر الإسلام الظاهرة ، فلا يجوز تعطيلهما .

المسألة الثانية : شروط صحتهما :

١- الإسلام : فلا يصحان من الكافر .

٢- العقل : فلا يصحان من المجنون والسكران وغير المميز ، كسائر العبادات .

٣- الذكورية : فلا يصحان من المرأة للفتنة بصوتها ، ولا من الخنثى لعدم العلم بكونه ذكراً .

٤- أن يكون الأذان في وقت الصلاة : فلا يصح قبل دخول وقتها ، غير الأذان الأول للفجر والجمعة ، فيجوز قبل الوقت ، وأن تكون الإقامة عند إرادة القيام للصلاة .

٥- أن يكون الأذان مرتباً متوالياً : كما وردت بذلك السنة ، وكذا الإقامة ، وسيأتي بيانه في الكلام على صفة الأذان والإقامة .

٦- أن يكون الأذان ، وكذا الإقامة ، باللغة العربية وبالألفاظ التي وردت بها السنة .